

한전KDN(주)

통보(시정완료), 권고

제 목 신축 사옥 관련 세무업무의 효과적 검토를 통한 예산 절감 필요

소 관 부 서 □□□□□□(♡♡♡♡♡)

조 치 부 서 □□□□□□(♡♡♡♡♡)

내 용

1. 업무 개요

회사는 안정적 사업환경 구축과 근무환경 개선을 위해 「자가사옥 확보 중장기 계획 롤링」(사옥건설부-519, '22. 2. 11.)에 따라 본사 및 사업소 사옥을 건설하고 있다. 회사의 업무용 시설로 건설된 사옥은 준공 후 「녹색건축물 조성 지원법」 제16조 및 제17조에 따라 의무적으로 녹색건축 인증, 건축물 에너지효율등급, 제로에너지건축물 인증을 받아야 한다. 그리고 녹색건축물 조성 지원법 관련 인증을 받은 준공 완료된 건축물은 등급에 따라 「지방세특례제한법」 제47조의2 에 따라 취득세를 감면받을 수 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「녹색건축물 조성 지원법」 제17조(제로에너지건축물 인증)에 따르면 2025년부터 연면적 500㎡ 이상의 건축물을 건설(건축허가 기준)하기 위해서는 제로에너지건축물 인증 4등급 이상을 받도록 되어 있다.

[표 1] 공공기관 녹색건축물 조성 지원법 의무 적용 기준 변화

인증 종류	'18.~'20.	'20.~'23.	'23.~'25.	'25.~'26	근거 법령
제로에너지 건축물인증	• 3,000㎡ 이상	• 1,000㎡ 이상	• 500㎡ 이상		- 녹색건축물 조성 지원법 시행령 제12조4항, 별표1 - 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정
	1등급~5등급 (등급 제한 없음)			4등급	

자료: 「녹색건축물 조성 지원법」 등 관련 법령 재구성

「지방세특례제한법」 제47조의2(녹색건축 인증 건축물에 대한 감면) 제2항에 따르면 제로에너지건축물 인증을 받은 건축물은 취득세를 100분의 15부터 100분의 20까지의 범위에서 경감하도록 되어 있다.

또한, 「농어촌특별세법」 제5조(과세표준과 세율) 제1항에 따르면 과세표준에 대하여 세율을 곱한 금액을 감면하여 계산한 금액을 그 세액으로 한다고 되어 있다.

그리고 「지방세기본법」 제50조(경정 등의 청구)에 따르면 과다 납부한 세액에 대해서는 법정신고기한이 지난 후 5년 이내에 경정청구¹⁾를 할 수 있다고 되어 있다.

[표 2] 세액 감면혜택

구 분	인증 종류	등급기준	감면율
취득세	제로에너지건축물 인증	1~3등급	20%
		4등급	18%
		5등급	15%

자료: 「지방세특례제한법 시행령」 제24조 재구성

따라서 사옥건축부서(이하 “♡♡♡♡♡”라 한다)는 신축하는 사옥이 있을 경우 「녹색건축물 조성 지원법」에 따라 관련 인증을 받아야 하며 인증 결과에 따라 세제 혜택 여부를 즉시 검토하여 취득세 감면 등을 받아 불필요한 예산 낭비가 없도록 조치하여야 한다.

1) 지방세 경정청구: 납세자가 과세표준 및 세액 등의 신고내용에 오류가 있어 과다 납부되었거나 과소 환급된 경우, 이를 정정하고 환급받기 위해 과세관청에 청구하는 제도

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사에서 녹색건축물 조성 지원법에 따라 2021. 1월부터 2026. 2월까지 신축한 사옥에 대하여 제로에너지건축물 인증 현황을 확인한 결과, [표 3]과 같이 인증을 획득한 것으로 확인되었다.

[표 3] 신축 사옥의 제로에너지건축물 인증 현황

본부	건축허가 시기	연면적	인증 등급	취득세 감면율
○○본부	'19.05	3,834㎡	4등급 ('22.01.21.)	18%
▣▣▣▣본부	'20.11	13,514㎡	5등급 ('26.02.13.)	15%
▤▤▤▤사업처	'22.12	4,679㎡	3등급 ('26.01.06.)	20%
▥▥▥▥사업처	'23.04	4,120㎡	본 인증 진행 중	-

자료: ♥♥♥♥♥ 제출자료 재구성

그러나 제로에너지 건축물 인증을 받은 건축물에 대한 취득세 납부현황을 확인한 결과 제로에너지건축물 인증을 받았음에도 취득세 납부 전에 감면신청을 하지 않고 취득세 전액을 납부한 사실이 확인되었으며, 이번 성과감사를 통해 취득세 감면에 대해 인지를 하고 [표 4], [표 5]와 같이 경정청구를 시행하였다.

[표 4] 사옥 신규 취득세 합계액²⁾ 납부 현황

(단위: 천원)

본부	취득세납부일 (경정청구일)	과세표준	기 납부 취득세 합계액				경정 청구금액	취득세 합계액 감면율	비고
			본세	부가세		합 계			
			취득세	농어촌 특별세	지방 교육세				
○○본부	'22.02.07. ('26.03.18.)	9,278,365	259,794	18,556	14,845	293,196	251,756	18%	4년 경과 지연청구
▣▣▣▣본부	'26.01.21. ('26.02.26.)	45,267,797	1,267,498	90,535	72,428	1,430,462	1,254,122	15%	인증 전 세액납부
▤▤▤▤사업처	'26.04.01. ('26.04.15.)	17,679,266	495,019	35,358	28,286	558,664	456,276	20%	인증 후 세액납부
▥▥▥▥사업처	취득세 납부 전(본 인증 진행 중)						-	-	-

자료: ♥♥♥♥♥ 제출자료 재구성

2) 취득세 합계액 = 취득세(본세) + 농어촌특별세(부가세) + 지방교육세(부가세)

[표 5] 취득세 합계액 경정청구 상세 현황

(단위: 천원)

본부	취득세 합계액 감면율	기납부 금액	경정 청구금액	환급금액 [(A+B+C) -(D+E)]	취득세 합계액 환급금액 (기납부세액×감면율)			농어촌특별세 감면세액 추가금 (D=A*20%)	납부지연 가산세 (E) [(D-B)×지연 일×0.022%]
					본세	부가세			
					취득세 (A)	농어촌특별세 (B)	지방교육세 (C)		
○○본부	18%	293,196	251,756	41,439	46,762	3,340	2,672	9,352	1,983
▣▣▣▣본부	15%	1,430,462	1,254,122	176,340	190,124	13,580	10,864	38,024	204
▣▣▣▣사업처	20%	558,664	456,276	91,920	99,003	7,071	5,657	19,800	11
합 계	-	2,282,322	1,962,154	309,699	335,889	23,991	19,193	67,176	2,198

자료: ♥♥♥♥♥ 제출자료 재구성

○○본부 사옥의 경우 2021년 12월 7일 준공 이후 제로에너지건축물 인증(4등급, 2022. 1. 21.)을 받았음에도 ♥♥♥♥♥는 취득세 감면 혜택(18%)을 받지 않고 취득세 합계액 293,196천원을 전액 납부(2022. 2. 7)하였다.

그리고 감사 시작 전까지는 초과 납부한 취득세에 대해 인지하지 못하여 경정 청구(환급)를 하지 않고 있었으나 ♥♥♥♥♥는 감사기간 중 경정청구 가능일 (납부 이후 5년)이 도래하지 않은 사실을 인지하고 관할 관공서(○○시 ♡♡구청)로 취득세 합계액 251,756천원을 경정청구하여 41,439천원을 환급받았다.

또한, ♥♥♥♥♥는 ▣▣▣▣사업처 신축 사옥의 경우도 취득세를 납부하기 전 제로에너지건축물 본 인증을 받았으나 취득세 신고시 감면혜택을 신청하지 않아 취득세 합계액 558,664천원을 납부(2026. 4. 1.)하였고 이후 취득세 합계액 456,276천원을 경정청구(2026. 4. 15.) 하였다.

한편 ♥♥♥♥♥에서는 친환경 건축물인증이 대체로 신축 사옥에 대한 사용 승인이나 준공이 결정된 이후 인증받기 때문에 경정청구를 통하여 취득세를 환급 받는 것이 일반적이라고 진술하였다.

그러나 경정청구가 일반적이라고 할지라도 ○○본부와 같이 취득세 납부 이후 4년이 경과하고 경정청구를 한 것과 ㉡㉡사업처와 같이 취득세 납부 전에 제로 에너지건축물 인증을 받았지만 감면신청을 하지 않고 취득세를 납부한 것은 사옥 준공에 따른 세액 관리가 소홀하여 발생한 것으로 판단되므로 취득세 납부 전 취득세 경감여부를 검토하는 절차를 추가하여 불필요한 행정 소모를 예방할 필요가 있다.

관련부서 의견

♡♡♡♡♡는 「사옥관리지침」 및 가이드라인 내 건물 취득시 세액 감면 사항 및 확인 절차를 보완하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□□장은

- ① 위 감사결과 지적내용에 대하여 ♡♡♡♡♡는 2026. 3. 18. 관할 관공서(○○시 수성구청)로부터 취득세 41,439천원을 환급받음에 따라 시정 완료되었으나, 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 알려드리니 앞으로 관련 업무를 철저히 하기 바람[통보(시정완료)]
- ② 향후 사옥신축 관련 세액 감면 검토기준을 마련하도록 조치하기 바랍니다.(권고)